

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3318/2538

นางหรือนางสาวมณี ศิริบำรุงสุข
บริษัทหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ได้ฝ่าฝืนคำสั่งของจำเลย คำสั่งของจำเลย เป็นคำสั่งที่
ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยมีสิทธิที่จะบอกเลิกการจ้างต่อโจทก์ได้ซึ่งจำเลยก็ได้บอก
กล่าวต่อโจทก์เป็นหนังสือแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในเงินค่าชดเชยและค่าสินจ้าง
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าต่อโจทก์นั้น คดีนี้ศาลแรงงานวินิจฉัยว่า คำสั่งเลิกจ้างไม่
ได้ระบุว่าโจทก์กระทำความผิดซ้ำคำเตือนเรื่องใด และจำเลยไม่ได้นำเสนอให้เห็นว่าหลังจาก
มีหนังสือเตือนแล้ว โจทก์ยังได้กระทำความผิดซ้ำในเรื่องที่มีหนังสือเตือนอีก ข้อเท็จจริง
จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลยซึ่งได้เตือนเป็น
หนังสือแล้ว และฟังไม่ได้ว่าโจทก์จงใจขัดคำสั่งของจำเลยอันชอบด้วยกฎหมายหรือ
ละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งเช่นนั้นเป็นอาชญา ดังนั้นเมื่ออุทธรณ์ของจำเลยคงกล่าวอ้าง
เพียงว่าโจทก์ได้ฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลย โดยไม่ได้คัดค้านว่าคำ
วินิจฉัยของศาลแรงงานที่ว่าโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดซ้ำในเรื่องที่มีหนังสือเตือนแล้ว
และโจทก์ไม่ได้จงใจขัดคำสั่งของจำเลยหรือละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งเช่นนั้นเป็น
อาชญา เป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องอันจะเป็นเหตุให้จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสิน
จ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้โจทก์อย่างไรหรือไม่ อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็น
อุทธรณ์ที่ไม่ขัดแย้ง เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบตาม ป.วิ.พ.มาตรา 225 วรรคหนึ่ง

จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ได้ฝ่าฝืนคำสั่งของจำเลย คำสั่งของจำเลย เป็นคำสั่งที่
ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยมีสิทธิที่จะบอกเลิกการจ้างต่อโจทก์ได้ซึ่งจำเลยก็ได้บอก
กล่าวต่อโจทก์เป็นหนังสือแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในเงินค่าชดเชยและค่าสินจ้าง
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าต่อโจทก์นั้น คดีนี้ศาลแรงงานวินิจฉัยว่า คำสั่งเลิกจ้างไม่
ได้ระบุว่าโจทก์กระทำความผิดซ้ำคำเตือนเรื่องใด และจำเลยไม่ได้นำเสนอให้เห็นว่าหลังจาก
มีหนังสือเตือนแล้ว โจทก์ยังได้กระทำความผิดซ้ำในเรื่องที่มีหนังสือเตือนอีก ข้อเท็จจริง
จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลยซึ่งได้เตือนเป็น
หนังสือแล้ว และฟังไม่ได้ว่าโจทก์จงใจขัดคำสั่งของจำเลยอันชอบด้วยกฎหมายหรือ
ละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งเช่นว่านั้นเป็นอาจณ ดังนั้นเมื่ออุทธรณ์ของจำเลยคงกล่าวอ้าง
เพียงว่าโจทก์ได้ฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลย โดยไม่ได้คัดค้านว่าคำ
วินิจฉัยของศาลแรงงานที่ว่าโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดซ้ำในเรื่องที่มีหนังสือเตือนแล้ว
และโจทก์ไม่ได้จงใจขัดคำสั่งของจำเลยหรือละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งเช่นว่านั้นเป็น
อาจณ เป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องอันจะเป็นเหตุให้จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสิน
จ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้โจทก์อย่างไรหรือไม่ อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็น
อุทธรณ์ที่ไม่ขัดแย้ง เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบตาม ป.วิ.พ.มาตรา 225 วรรคหนึ่ง
ประกอบด้วย พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา

ศาลแรงงานกลาง - นางสาวดวงกมล รังษีธรรมปัญญา

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ